

FAZLINA BINTI MUSTAFA

PEMOHON

lwn

MUHAMMAD AKHBAR BIN HASSAN

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 18 April 2023 bersamaan 27 Ramadan 1444H]

Kes Permohonan No. 10000-077-0095-2022

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyampaikan Notis Rayuan-seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Zulsyahmi Husaini bin Kamarulzaman
(Tetuan Mu'az Aiman Halem Auzan & Associates)*

Peguam Syarie Responden : *Puan Siti Aishah binti Din
(Tetuan Aishah Din & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa menyampaikan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No. 10000-028-0092-2022. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 11/10/2022 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa untuk menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Melalui Notis Permohonan dan afidavit yang difailkan, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah melulus dan memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa serahan Notis Rayuan yang sepatutnya diserahkan kepada Responden sebelum atau pada 3/10/2022.
- ii. Pemohon diberi kebebasan meneyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh 21 hari dari tarikh keputusan permohonan ini.
- iii. Kos bagi permohonan ini adalah kos dalam kausa; dan
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan perlu dan manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah seperti berikut:

- i. Pemfailan wakalah Peguam Syarie dan Notis Rayuan hanya berjaya dibuat pada 3/10/2022 disebabkan polisi Mahkamah yang tidak membenarkan pemfailan dan pembayaran fi dilakukan lebih awal iaitu pada waktu petang Jumaat 30/9/2022.
- ii. Usaha penyampaian telah dilakukan pada 3/10/2022 namun gagal kerana Responden tidak berada di alamat penyampaiannya.
- iii. Pada setiap masa yang material Pemohon tidak sama sekali melengahkan penyerahan Notis Rayuan kepada Responden.

- iv. Kelewatan permohonan ini sama sekali tidak memprejudiskan Responden dan wajar dibenarkan bagi memberi keadilan kepada Pemohon.

[4] Responden telah membantah Permohonan ini melalui Afidavit Jawapan bertarikh 5/12/2022 dengan menyatakan:

- i. Kelewatan serahan yang berlaku disebabkan Pemohon sengaja melengahkan urusan pemfailan Notis Rayuan dan tidak peka kepada tempoh masa yang dibenarkan oleh Mahkamah bagi urusan pemfailan dokumen.
- ii. Kelalaian Pemohon telah mengheret Responden dalam tindakan ini dan menyusahkan. Oleh yang demikian permohonan ini wajar ditolak dengan kos.

[5] Pemohon kemudiannya telah memfailkan Afidavit Balasan yang diikrarkan pada 20/12/2022 antara lain menyatakan:

- i. Pelantikan Peguam Syarie hanya dapat dibuat melalui wakalah pada 30/9/2022. Oleh itu pemfailan Notis Rayuan masih dalam tempoh yang dibenarkan dan penyerahannya telah dibuat dalam tempoh paling cepat tanpa sebarang penundaan iaitu mulai hari bekerja 3/10/2022 namun gagal disempurnakan akibat tindakan Responden yang berlengah untuk menerima Notis tersebut.

- ii. Serahan Notis Rayuan Rayuan telah berjaya diserahkan secara kediri kepada Responden pada 5/10/2022 setelah temu janji dibuat pada 4/10/2022. Tindakan-tindakan yang diambil menunjukkan Pemohon tiada hasrat untuk melengah-lengahkan penyerahan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:–

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan 139(8) yang menyatakan sebagaimana berikut:–

Seksyen 139 - Notis Rayuan

1)

2)

8) *Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.*

[7] Berdasarkan peruntukan tersebut timbul persoalan apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam masa yang dihadkan.*” Bagi merungkai persoalan tersebut kami merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Mal No. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

[8] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini dan telah menjadi *landmark cases* dan sering dirujuk bagi permohonan pelanjutan tempoh masa. Antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106**, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238, iaitu:—

i. Tempoh kelewatan;

- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[9] Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan melalui afidavitnya, kami berpuas hati bahawa dari sudut tempoh kelewatan, Pemohon hanya lewat untuk membuat serahan selama dua (2) hari sahaja iaitu pada 5/10/2022 daripada tarikh luput serahan pada 3/10/2022. Manakala permohonan ini pula difailkan pada 11/10/2022. Justeru, dari sudut ini kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku tidaklah melampaui tempoh yang panjang.

[10] Dalam aspek punca kelewatan pula, kami merumuskan bahawa kelewatan ini berpunca daripada tindakan Pemohon memfailkan Notis Rayuan disaat-saat akhir sehingga tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat serahan dalam tempoh yang dibenarkan. Sungguhpun begitu pada hemat kami telah wujud usaha daripada Pemohon untuk membuat serahan tersebut pada 3/10/2022 dan hanya berjaya disempurnakan pada 5/10/2022.

[11] Merujuk kepada fakta dan tempoh masa singkat yang diambil oleh Pemohon untuk memfailkan permohonan ini juga, pada hemat kami ia menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui rayuannya. Kelewatan yang berlaku juga bukanlah disebabkan oleh kelengahan yang melampau (*gross negligence*) dan masih wajar diberi pertimbangan. Pada hemat kami juga permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang lebih optimum dapat dicapai serta keadilan kepada semua pihak akan lebih terpelihara melalui kebenaran lanjutan tempoh ini.

[12] Dalam hal ini kami dengan hormatnya merujuk kes *Thiruchelvasegaram a/ Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram (1998) 4 MLJ 297* di mana prinsip perlanjutan tempoh masa dalam kes ini diterima pakai dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz* [supra]. Dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah antara lain menyatakan:—

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[13] Kami sekali lagi ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu sebagaimana pada perenggan [8] di atas, namun ia adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat secara ketat untuk kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut dipenuhi.

[14] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpandangan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah wajar untuk diberi pertimbangan. Oleh sebab serahan Notis Rayuan sebenarnya telah berjaya diserahkan secara kediri pada 5/10/2022, maka pada hemat kami ia telah dianggap sempurna dan dengan itu tatacara rayuan selanjutnya boleh diteruskan. Sungguhpun begitu, atas permohonan Responden serta mengambil kira prinsip keadilan kepada kedua-dua pihak, maka pada hemat kami suatu kos wajar diawardkan kepada Responden.

KEPUTUSAN

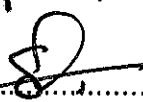
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden serta hujahan pihak-pihak, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Pemohon diluluskan
2. Serahan Notis Rayuan kepada Responden pada 5/10/2022 dianggap sempurna.
3. Bahawa Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.00

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

- 
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
 3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor